Poder Judiciário do Estado de Mato Grosso do Sul

Comarca de Campo Grande

14ª Vara Cível

Autos: 0800466-45.2023.8.12.0001
Ação: Procedimento Comum Cível - Fornecimento de medicamentos
Autor:Geyse Fernandes Bastos da Silva e outros
Réu: Unimed - Campo Grande MS Cooperativa de Trabalho Médico

Vistos...

Geyse Fernandes Bastos da Silva e outros (habilitadas – f. 706-707) ajuiz*aram Ação de Indenização por Danos Morais* em desfavor de **Unimed - Campo Grande MS Cooperativa de Trabalho Médico**.

Ester Fernandes da Silva, com 78 anos de idade, acometida de câncer de cabeça e pescoço – CID 10 C31, cujos exames demonstram a progressão da doença com metástases hepáticas, linfonodais e pulmonares, necessitou, conforme o médico assistente, Henrique Guesser Ascenço, oncologista, tratamento URGENTE e IMEDIATO com o medicamento imunoterápico PEMBROLIZUMABE (KEYTUDRA). Constou no laudo que a ausência do tratamento com o fármaco PEMBROLIZUMABE acarretaria progressão da doença e morte. Contudo, requerido ao plano de saúde Unimed Campo Grande, negou-se.

Por isso, pediu (f. 20): C- Deferimento da tutela antecipada e consequente expedição de mandado de cumprimento, acolhendo os argumentos expostos, para que a Unimed Campo Grande seja compelida ao fornecimento do medicamento PEMBROLIZUMABE (KEYTRUDA) 200 MG, conforme prescrição médica; G- A procedência da ação, confirmando-se os efeitos da tutela de urgência e condenando ao pagamento de R$ 10.000,00 (dez mil reais) a título de danos morais. (*sic*)

Anexou documentos (f. 21-321).

Tutela antecipada deferida (f. 333 e 503-507).

Comunicação do óbito, ocorrido aos 22/2/23, com pedido de julgamento antecipado no que tange aos danos morais (f. 529).

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por MARCUS VINICIUS DE OLIVEIRA ELIAS, liberado nos autos em 16/07/2025 às 17:42 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjms.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0800466-45.2023.8.12.0001 e código mpLgiaw2.

A parte requerida contestou (f. 545-561) e aduziu que a negativa do fornecimento da medicação encontra amparo na carência contratual de 24 meses (Lei 9.656/98, art. 11), ou seja, ao aderir ao contrato a falecida informou que era portadora de doença pré-existente. Por isso, a negativa foi absolutamente legítima, pois estava contratual e legalmente amparada pelo direito de poder se abster de promover a referida autorização e custeio até 5/8/2023, prazo de vencimento da carência. Ainda o caso não configurava urgência e emergência e o tratamento requerido foi realizado como caráter eletivo, razão pela qual não há condenação por danos morais, tendo em vista que a interpretação se baseou em cláusulas contratuais.

Juntou documentos (f. 562-638).

Réplica (f. 662-681).

Saneador (f. 706-707).

Manifestação da parte requerente pelo indeferimento do pedido de aproveitamento das provas carreadas nos autos 0814724-94.2022, pugnando pelo julgamento antecipado (f. 710).

A parte requerida se manifestou pela produção de prova documental, pericial médica (direita ou indireta) e prova emprestada dos autos 0814724-94.2022 (f. 711-713).

Deferimento de prova pericial (f. 719-720).

Juntada de laudo pericial (f. 747-762); manifestação das partes (f. 767-769 e 780-788); e homologação pelo juízo (f. 799).

As partes ofertaram alegações finais (f. 802-820 e 823-833) pela improcedência e procedência, respectivamente.

É o relatório. Passo a decidir.

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por MARCUS VINICIUS DE OLIVEIRA ELIAS, liberado nos autos em 16/07/2025 às 17:42 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjms.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0800466-45.2023.8.12.0001 e código mpLgiaw2.

Poder Judiciário do Estado de Mato Grosso do Sul

Comarca de Campo Grande

14ª Vara Cível

O juízo delimitou a atividade probatória e distribuiu o ônus da prova (f. 706-707):

> Passo a delimitar as questões de fato sobre as quais recairá a atividade probatória, bem como a distribuir o ônus da prova:
>
> É incontroversa a relação contratual entre as partes e que há cobertura para o tratamento da doença que acomete a parte requerente – neoplasia maligna na face. Também é incontroverso que a parte requerida detém obrigação contratual de fornecimento de tratamento do medicamento, apesar da vigência da CPT, o que já vem fazendo regularmente, por meio da liminar deferida nos autos (f. 503-7).
>
> Todavia, com o falecimento da parte requerente (f. 530), houve perda superveniente do objeto quanto ao pedido de obrigação de fazer.
>
> Portanto, a única questão controvertida no feito cinge-se acerca da ocorrência e extensão dos danos morais que a parte requerente afirma ter sofrido, sendo neste ponto inviável a inversão, eis que tratam-se de fatos constitutivos de seu direito.
>
> Provas admitidas: depoimento pessoal, testemunhal e documental.

Em razão da doença diagnosticada, o médico especialista indicou, como fase final do tratamento, o fornecimento do medicamento PEMBROLIZUMABE (KEYTRUDA), 200 MG (f. 80):

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por MARCUS VINICIUS DE OLIVEIRA ELIAS, liberado nos autos em 16/07/2025 às 17:42 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjms.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0800466-45.2023.8.12.0001 e código mpLgiaw2.

Poder Judiciário do Estado de Mato Grosso do Sul

Comarca de Campo Grande

14ª Vara Cível

RELATÓRIO MÉDICO

A PACIENTE ACIMA É PORTADORA DE CÂNCER DE CABEÇA E PESCOÇO, CID 10 C31. AO DESCOBRIR A DOENÇA FOI SUBMETIDA À CIRURGIA EM 04/04/2017 E RADIOTERAPIA APÓS.

HOUVE RETORNO DA DOENÇA NA FACE EM FEVEREIRO DE 2022. NOVAMENTE REALIZOU TRATAMENTO, DESSA VEZ COM QUIMIORRADIOTERAPIA, COM EXCELENTE RESPOSTA LOCAL.

APÓS O TÉRMINO DESSA ETAPA DO TRATAMENTO, FOI DETECTADA PROGRESSÃO DA DOENÇA À DISTÂNCIA, COM METÁSTASES HEPÁTICAS, LINFONODAIS E PULMONARES.

HÁ NECESSIDADE AGORA DE TRATAMENTO SISTÊMICO, COM IMUNOTERAPIA. A NEOPLASIA DA PACIENTE POSSUI CARACTERÍSTICAS QUE INDICAM MELHOR RESULTADO COM A MEDICAÇÃO PEMBROLIZUMABE (FOI PESQUISADA A PRESENÇA DA EXPRESSÃO DE PD-L1, QUE MOSTROU SER POSITIVA). QUANDO HÁ ESSA CARACTERÍSTICA, ESTUDOS JÁ MOSTRARAM MELHOR RESPOSTA E MENOR TOXICIDADE COM TAL TRATAMENTO, E NÃO PODE SER SUBSTITUIDO POR OUTRA OPÇÃO (DEVIDO PIORES RESULTADOS). ESSA INDICAÇÃO TAMBÉM ENCONTRA-SE EM BULA.

EXISTE URGÊNCIA PARA INICIAR O TRATAMENTO, SOB RISCO DE MORTE, DEVIDO CARÁTER PROGRESSIVO DO CÂNCER. PODE OCORRER PERDA DO MOMENTO PARA PACIENTE REALIZAR A IMUNOTERAPIA, INSUFICIÊNCIA HEPÁTICA OU PULMONAR.

Dr Henrique Guesser Ascenço
CRM / MS 7125
Oncologia Clínica
CNS 980016279495472

A parte requerida negou, em 4/1/2023, o fornecimento da medicação solicitada, sob o pretexto de que a parte requerente possuía doença pré-existente à formalização do contrato, vigendo a cobertura parcial temporária de 24 meses a contar da assinatura do pacto (f. 292-293).

Informamos que a solicitação acima discriminada não foi autorizada em virtude da vigência de **Cobertura Parcial Temporária** decorrente de **Doença ou Lesão Preexistente**, tudo de acordo com a Resolução Normativa RN-ANS nº 162/2007, da Agência Nacional de Saúde Suplementar.

A parte requerida negou a medicação em 4/1/2023; a demanda fora ajuizada em 9/1/2023; houve o declínio de competência em 9/1/2023 (f. 323-324); em 2/2/2023 determinou-se a remessa ao juízo competente (f. 501-502); concedeu a tutela antecipada em 8/2/2023 (f. 503-507); a parte requerida autorizou a medicação em 10/2/2023 (f. 518); e o falecimento da paciente ocorreu em 22/2/23 (f. 530). Logo, com a morte da paciente, houve a habilitação das herdeiras (f. 706-707), seguindo-se o feito somente em relação aos danos morais (f. 706), com o valor da causa corrigido para R$10.000,00 (dez mil reais), diante da perda de objeto do fornecimento de medicação.

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por MARCUS VINICIUS DE OLIVEIRA ELIAS, liberado nos autos em 16/07/2025 às 17:42 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjms.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0800466-45.2023.8.12.0001 e código mpLgiaw2.

Poder Judiciário do Estado de Mato Grosso do Sul

Comarca de Campo Grande

14ª Vara Cível

O estado de saúde da paciente era demasiadamente grave (câncer metastático) e não há comprovação de que a medicação requerida seria fator determinante para sua sobrevivência ou prolongamento da sobrevida. Logo, conquanto tenha ocorrido a negativa do plano de saúde quanto ao fornecimento da medicação no requerimento administrativo, inexiste comprovação do nexo causal direto entre a conduta da operadora e a morte da paciente, pois, conforme o perito judicial, a medicação indicada não era a mais adequada ao tratamento da paciente e não há comprovação de que o atraso no fornecimento da medicação foi a causa determinante para o falecimento. Logo, **não há danos morais:**

> (...) 4. **Não restou configurado dano moral indenizável, porquanto não se depreende do conjunto probatório amealhado aos autos que a negativa de cobertura do tratamento tenha agravado efetivamente o estado de saúde da beneficiária, que obteve a medicação por meio de tutela recursal de urgência sete dias após o ajuizamento da demanda originária.** lV. Dispositivo e tese recurso parcialmente provido. Dispositivos relevantes citados: Lei nº 14.454/2022; e art. 10 da Lei nº 9.656/98. Jurisprudência relevante citada: STJ, edv no RESP nº 1.886.929 /SP, Rel. Min. Luis felipe salomão, j. 08/06/2022; STJ, agint no RESP 1819145/SP, relª. Minª nancy andrighi, terceira turma, j. Em 30/9/2019, dje 3/10/2019; TJSC, apelação nº 5022346-30.2022.8.24.0005, Rel. Raulino jacó bruning, j. 06-06-2024; TJSC, apelação nº 5024668-55.2021.8.24.0038, Rel. Osmar nunes Júnior, j. 21-07-2022; TJSC, apelação nº 5059869-90.2020.8.24.0023, Rel. Osmar nunes Júnior, j. 14-12-2023; TJSC, apelação nº 5010928-43.2020.8.24.0045, Rel. Saul steil, j. 18-06-2024; TJSC, apelação nº 0303266-23.2014.8.24.0054, Rel. Des. Pedro manoel Abreu, j. 23.08.2016; TJSC, apelação nº 5005486-79.2021.8.24.0007, Rel. Carlos roberto da Silva, j. 07-03-2024; e TJSC, apelação nº 5002104-43.2021.8.24.0051, Rel. Raulino jacó bruning, j. 22-08-2024. *(TJSC; APL 5076666-39.2023.8.24.0023; Primeira Câmara de Direito Civil; Rel. Des. Silvio Dagoberto Orsatto; Julg. 13/02/2025)*

Diante do exposto:

a) Considerando a extinção do feito sem resolução do mérito em relação ao pedido de fornecimento de remédio (f. 506-507), diante da morte da paciente, nos termos do artigo 485, VI, do Código de Processo Civil, revogo a tutela antecipada outrora concedida.

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por MARCUS VINICIUS DE OLIVEIRA ELIAS, liberado nos autos em 16/07/2025 às 17:42 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjms.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0800466-45.2023.8.12.0001 e código mpLgiaw2.

Poder Judiciário do Estado de Mato Grosso do Sul

Comarca de Campo Grande

14ª Vara Cível

b) Julgo improcedente o pedido de danos morais de R$10.000,00 (dez mil reais), nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil.

Sucumbente, condeno a parte requerente ao pagamento de custas, despesas e honorários advocatícios de 11% sobre o valor que a parte requerida conseguiu afastar do pedido de danos morais, atualizado pelo IPCA do ajuizamento da inicial, atento às diretrizes do artigo 85, §2º, do Código de Processo Civil, em especial pela ocorrência de perícia. Todavia, suspendo as exigibilidades, pois a parte requerente é beneficiária da justiça gratuita (CPC, art. 98, §3º - f. 507).

Publique-se Registre-se. Intimem-se.

Campo Grande, *(data e assinatura à margem direita do documento).*

Marcus Vinícius de Oliveira Elias
Juiz de Direito

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por MARCUS VINICIUS DE OLIVEIRA ELIAS, liberado nos autos em 16/07/2025 às 17:42 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjms.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0800466-45.2023.8.12.0001 e código mpLgiaw2.